

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
9134/2551

สำนักงานประจำศาลแขวง
พิษณุโลก
นางสาวภาวิณี บุญยิ้ม

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 31 (1), มาตรา 33, มาตรา 95, มาตรา 142 (5), มาตรา 246, มาตรา 247

ผู้ถูกกล่าวหาถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลโดยที่มิได้กระทำต่อหน้าศาล และผู้ถูกกล่าวหาให้การปฏิเสธ ศาลจำต้องไต่สวนพยานหลักฐานเพื่อหาข้อเท็จจริงก่อน การที่ศาลชั้นต้นไม่ได้ไต่สวนดาบตำรวจ ท. พยานของผู้กล่าวหา แล้วรับฟังข้อเท็จจริงเป็นยุติตามบันทึกข้อความเรื่องรายงานมีผู้กระทำความผิดในบริเวณศาลของดาบตำรวจ ท. ว่า ผู้ถูกกล่าวหานำข้าวกล่อง 2 กล่อง ซึ่งซุกซ่อนเมทแอมเฟตามีน 4 เม็ด ไปฝากให้ น. ผู้ต้องหาในคดีอาญาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องควบคุมผู้ต้องหาของศาล ดังนี้ บันทึกข้อความดังกล่าวเป็นพยานบอกเล่ายังรับฟังเป็นความจริงยังไม่ได้ การไต่สวนของศาลชั้นต้นจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ปัญหาว่าศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาไต่สวนโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนแม้ผู้ถูกกล่าวหามิได้ฎีกาในปัญหาดังกล่าว ศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 142 (5) ประกอบด้วยมาตรา 246 และ 247 จึงพิพากษายกคำสั่งของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 6 ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาไต่สวนแล้วมีคำสั่งหรือคำพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

คดีสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2550 เวลากลางวัน นางสาวภาวิณีผู้
ถูกกล่าวหา นำข้าวกล้อง 2 กล่อง ไปฝากให้นายนิธิตผู้ต้องหาในคดีอาญาหมายเลข
ดำที่พ.109/2550 ของศาลจังหวัดพิษณุโลกซึ่งถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องควบคุมผู้ต้อง
ขังของศาลชั้นต้น เจ้าพนักงานตำรวจประจำศาลชั้นต้นได้ตรวจข้างกล่องดังกล่าว
พบเมทแอมเฟตามีนอันเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 จำนวน 4 เม็ด บรรจุใน
หลอดเครื่องดื่มปิดหัวท้ายชุกซ่อนอยู่ในกล่องข้าวดังกล่าวจึงรายงานต่อศาลชั้นต้น
ศาลชั้นต้นทำการไต่สวน

ผู้ถูกกล่าวหาให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ผู้ถูกกล่าวหามีความผิดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 31 (3) และมาตรา 33 (ที่ถูก มาตรา 31 (1), 33 ประกอบ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15) จำคุก 2 เดือน

ผู้ถูกกล่าวหาอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 6 พิพากษายืน

ผู้ถูกกล่าวหาฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้เป็นการกล่าวหาว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำความผิดฐาน
ละเมิดอำนาจศาลโดยที่มิได้กระทำต่อหน้าศาล และผู้ถูกกล่าวหาให้การปฏิเสธศาลจำ
ต้องไต่สวนพยานหลักฐานเพื่อหาข้อเท็จจริงก่อน การที่ศาลชั้นต้นไม่ได้สืบถาม
ตำรวจวิปพยานของผู้กล่าวหา แล้วรับฟังข้อเท็จจริงเป็นยุติตามบันทึกข้อความ
เรื่องรายงานมีผู้กระทำความผิดในบริเวณศาลฉบับลงวันที่ 16 มีนาคม 2550 ของ

ดาบบำรวจทวิปว่า ผู้ถูกกล่าวหานำข้าวกล้อง 2 กล่อง ซึ่งชุกช่อนเมทแอมเฟตามีน 4 เม็ด ไปฝากให้นายนิธิตผู้ต้องหา ดังนี้ บันทึกข้อความดังกล่าวเป็นพยานบอกเล่ายังรับฟังเป็นความจริงยังไม่ได้ การไต่สวนของศาลชั้นต้นจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 ปัญหาว่าศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาไต่สวนโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้ผู้ถูกกล่าวหามิได้ฎีกาในปัญหาดังกล่าว ศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 (5) ประกอบด้วยมาตรา 246 และ 247"

มเฟตามีนซุกไว้ในข้าวกล่องเพื่อฝากให้ผู้กล่าวหาซึ่งถูกขังอยู่ บันทึกของดาบตำรวจ ทวีปดังกล่าวจึงอยู่ในความหมายของ "พยานบอกเล่า" ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 95/1 และ ป.วิ.อ. มาตรา 226/3 ซึ่งตามบทบัญญัติดังกล่าวห้ามมิให้รับฟังพยานบอกเล่า เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตาม (1) และ (2) ของทั้งสองมาตรา กรณีตามข้อเท็จจริงนี้ไม่ ปรากฏว่า มีเหตุจำเป็นหรือเหตุสมควรประการใดที่ดาบตำรวจทวีปจะมาเป็นพยาน ต่อศาลไม่ได้ผู้เขียนจึงเห็นด้วยที่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าพยานบอกเล่ากรณีนี้รับฟังไม่ได้ อย่างไรก็ดีตามถ้าเป็นการพิจารณาคดีทั่วไป การวินิจฉัยในเรื่องพยานหลักฐานก็คง เป็นที่ยุติเพราะเมื่อเป็นการต่อสู้ในข้อเท็จจริงระหว่างคู่ความฝ่ายใดที่มีภาระการ พิสูจน์หากคู่ความฝ่ายนั้นนำสืบพยานหลักฐานที่ต้องห้ามมิให้รับฟัง หรือไม่มีน้ำหนัก ให้รับฟัง คู่ความฝ่ายนั้นย่อมไม่มีโอกาสในการนำสืบใหม่เพื่อให้พยานหลักฐานของ ตนสมบูรณ์ ศาลย่อมต้องวินิจฉัยไปตามพยานหลักฐานที่ได้มีการนำสืบ แต่กรณีนี้ เป็นเรื่องการไต่สวนละเมิดอำนาจศาล การที่ศาลฎีกาคดีนี้วินิจฉัยไปถึงว่า เมื่อพยาน หลักฐานฟังไม่ได้เพราะศาลชั้นต้นไต่สวนแต่พยานบอกเล่าซึ่งรับฟังไม่ได้ การไต่สวน ของศาลชั้นต้นจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย แล้วพิพากษายกคำสั่งของศาลชั้นต้นให้ศาล ชั้นต้นดำเนินการพิจารณาไต่สวนใหม่ เช่นนี้ จึงเป็นปัญหาในทางวิชาการว่า การที่ ศาลฎีกานำหลักเรื่องการรับฟังพยานหลักฐานให้มีผลไปถึงการดำเนินกระบวนการ พิเคราะห์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของศาลชั้นต้นนั้นจะมีขึ้นได้มากน้อยเพียงใด